

กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยข้อ ๖ ของข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบแก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพในกรณีเกษียณอายุ ให้สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบร้อยละ ๑๐๐ จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดให้พนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับประโยชน์ตอบแทนตามระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในลักษณะเดียวกันกับค่าชดเชยซึ่งไม่ว่าจะเรียกชื่ออื่นใดก็ถือเป็นประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าพนักงานและลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธไม่จ่ายค่าชดเชยในกรณีเลิกจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๒๓/๒๕๖๓)



คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ

๑. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงินปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ และทำหลักฐานการเบิกเงินเป็นเท็จ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

กรณีที่จะถือว่าเป็นความผิดตามข้อ ๒๔ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ของระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น กฎหมายได้กำหนดองค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังไว้ ๕ ประการ กล่าวคือ ประการแรก ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ ประการที่สอง ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เบิกจ่ายเงิน ประการที่สาม ผู้กระทำได้กระทำการตามที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับ หน่วยรับตรวจ ประการที่สี่ การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว นั้น เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และประการที่ห้า ผู้กระทำได้กระทำการดังกล่าว โดยจงใจ และในการพิจารณากำหนดโทษปรับทางปกครอง กฎหมายกำหนดให้ ผู้มีอำนาจคำนึงถึงองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ระดับความรับผิดชอบของตำแหน่ง ของผู้กระทำผิดวินัย ความสำคัญของมาตรการควบคุมการเงินของรัฐที่มีการละเมิด ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับราชการ เจตนาของผู้กระทำผิดวินัย และหลักเกณฑ์หรือ เงื่อนไขอื่นที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับโทษ

เมื่อขณะเกิดข้อพิพาทผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเงินตามข้อ ๔๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในการถอน เงินฝากธนาคารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๓๗ ของระเบียบดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้สั่งจ่ายเงินและเป็นผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๔ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัย ทางงบประมาณและการคลังฯ การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ในการอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน ภายหลังจากที่มีการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลกลับทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

เป็นเท็จโดยมีเจตนาเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ภายหลังจากที่ได้รับบริจาค ทั้งที่ไม่มีการดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ข้างต้นจริง อันเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยจงใจฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ อันเป็นความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ฐานเป็นเจ้าหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงินปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยมิชอบ และจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และได้กระทำในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ

อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบสูง แต่เมื่อได้มีการบรรเทาความเสียหายโดยส่งใช้เงินคืนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลครบถ้วนแล้ว และผู้ฟ้องคดีได้ให้ความร่วมมือในการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง การที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังกำหนดระดับโทษขั้นต่ำสุดในโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ คือ โทษปรับเท่ากับเงินเดือน ๙ เดือน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลได้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจากร้าน อ. โดยนาย ส. ในราคา ๑๙๙,๕๐๐ บาท (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย ๑,๙๙๕ บาท) ตามบันทึกตกลงซื้อ เลขที่ ๔๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งรถยนต์คันดังกล่าวจดทะเบียนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ขอให้ดำเนินการโอนรถยนต์ที่ได้มาตามบันทึกตกลงซื้อฉบับดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลและขอยกเว้นการจัดเก็บภาษีรถยนต์ โดยผู้ฟ้องคดีกับพวกได้ร่วมกันลงนามส่งจ่ายเช็คธนาคารออมสิน สาขาขุนันธ์ ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เลขที่ ๑๗๐๘๔๔๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ให้แก่ร้าน อ. จำนวน ๑๙๙,๕๐๕ บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย ๑,๙๙๕ บาท) ซึ่งนาย ส. ได้นำเช็คไปขอรับเงินจากธนาคารออมสิน สาขาขุนันธ์ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ต่อมา สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์คันดังกล่าวจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามคู่มือจดทะเบียนรถยนต์มาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งจากการเข้าตรวจสอบ



การเงินทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๔ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลไม่มีสัญญาซื้อขายและฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อรถยนต์คันดังกล่าวให้ตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จว่า ผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิมได้ทำหนังสือลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ แสดงเจตนาบริจาครถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลคันที่พิพาทให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล แต่รถยนต์คันดังกล่าวอยู่ในสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมโดยวิธีพิเศษ และได้ทำบันทึกตกลงจ้างลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ จ้างเหมาอยู่ ด. ให้ทำการซ่อมแซมรถยนต์ดังกล่าวในราคา ๑๙๙,๕๐๐ บาท เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่าง ระบบคลัตช์ ระบบเกียร์ ระบบเบรก ระบบไฟฟ้า และติดตั้งพร้อมทั้งติดตั้งระบบสื่อสารวิทยุและไฟวับวาม หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้าง และผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติส่งจ่ายเงินตามฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่าย (เบิกตัดปี) เลขที่คลังรับ ๒๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จำนวนเงิน ๑๙๙,๕๐๐ บาท ระบุว่า จ่ายให้แก่อยู่ ด. เป็นเช็คนาคารออมสิน สาขาชุมชน เลขที่ ๑๗๐๘๔๔๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเช็คนับเลขที่เดียวกับที่ได้จ่ายให้กับร้าน อ. เป็นค่าจัดซื้อรถยนต์คันเดียวกันไปก่อนแล้ว จึงถือว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงินปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ และทำหลักฐานการเบิกเงินเป็นเท็จ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ เห็นควรเสนอเรื่องให้คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังพิจารณาต่อไป หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีกับพวกได้นำเงินจำนวน ๑๙๙,๕๐๐ บาท มาคืนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ต่อมา ในการพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังได้มีมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ และเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาและมีมติในกรณีดังกล่าวว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ ตามมติของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงินปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ



และทำหลักฐานการเบิกเงินเป็นเท็จ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และได้กระทำในฐานะผู้บังคับบัญชา ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ซึ่งกำหนดโทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๙ เดือน ถึง ๑๒ เดือน โดยเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และเหตุปัจจัยในการกระทำความผิดแล้ว เห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีมีระดับความรับผิดชอบสูง แต่ได้มีการบรรเทาความเสียหายโดยส่งใช้เงินคืนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลแล้ว รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพิจารณา จึงกำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน ๙ เดือน เมื่อเงินเดือนที่ได้รับขณะกระทำความผิดเดือนละ ๘,๒๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๗๓,๘๐๐ บาท และได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ที่ วค ๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ตามมติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีที่จะถือว่าเป็นความผิดตามข้อ ๒๔ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น กฎหมายได้กำหนดองค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังไว้ ๕ ประการ กล่าวคือ ประการแรก ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ ประการที่สอง ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เบิกจ่ายเงิน ประการที่สาม ผู้กระทำได้กระทำการตามที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ ประการที่สี่ การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และประการที่ห้า ผู้กระทำได้กระทำการดังกล่าวโดยจงใจ และในการพิจารณากำหนดโทษปรับทางปกครอง กฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจคำนึงถึงองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ระดับความรับผิดชอบของตำแหน่งของผู้กระทำผิดวินัย ความสำคัญของมาตรการควบคุมการเงินของรัฐที่มีการละเมิด ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับราชการ เจตนาของผู้กระทำผิดวินัย และหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่นที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับโทษ

เมื่อขณะเกิดข้อพิพาทผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เป็นหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเงินตามข้อ ๔๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในการถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๓๗ ของระเบียบดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้สั่งจ่ายเงินและเป็นผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๔ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ในการอนุมัติ



ฎีกาเบิกจ่ายเงินหลังจากที่มีการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลคันที่พิพาทเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เพื่อนำมาประกอบฎีกาเบิกเงินที่ได้จัดทำขึ้น โดยไม่มีการดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดังกล่าวจริง โดยมีเจตนานำหลักฐานเท็จ ดังกล่าวมาเป็นหลักฐานเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่า การจ่ายเงินตามเช็คธนาคารออมสิน สาขาชุมชน เลขที่ ๑๗๐๘๔๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นการจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ภายหลังจากที่ได้รับบริจาค ถือได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเป็นเงินจำนวน ๑๙๙,๕๐๐ บาท ดังนั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยจงใจฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ อันเป็นความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ เบิกเงินหรือจ่ายเงินปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยมิชอบ และจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และได้กระทำ ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ

สำหรับโทษปรับทางปกครองที่จะลงแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ เท่ากับเงินเดือน ๙ เดือน ถึง ๑๒ เดือน ซึ่งคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษและข้อเท็จจริงรวมทั้งพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีมีตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบสูง แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีการบรรเทาความเสียหายโดยส่งใช้เงินคืนให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลครบถ้วนแล้ว และได้ให้ความร่วมมือในการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง จึงเห็นสมควรกำหนดโทษปรับทางปกครองในอัตราโทษต่ำสุดของอัตราโทษ ชั้นที่ ๔ คือ โทษปรับเท่ากับเงินเดือน ๙ เดือน เมื่อเงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับขณะกระทำความผิดเดือนละ ๘,๒๐๐ บาท จึงคิดเป็นเงินค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๗๓,๘๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังดังกล่าว และได้มี คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ที่ วค ๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ตามมติข้างต้น กรณีจึงเห็นว่า ในการกำหนดโทษปรับทางปกครองนั้น เป็นการพิจารณา กำหนดระดับโทษขั้นต่ำสุดในโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดี ที่จะพิจารณากำหนดโทษได้ตามกฎหมาย คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณ และการคลังของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟง.๒/๒๕๖๔)



๒. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่นำเงินส่ง ไม่นำเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบส่งคลังหรือหน่วยรับตรวจภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งรับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับชำระเงิน เมื่อได้รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ไม่นำส่งเงินให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน และไม่บันทึกเงินที่ได้รับ ทั้งที่มีประสบการณ์การทำงานมานานถึง ๑๑ ปี ย่อมต้องทราบว่าควรปฏิบัติหน้าที่อย่างไรในการรับเงิน การลงระบบบัญชี และการฝากเงิน แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานอันพิสูจน์ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งหรือคัดค้านคำสั่งดังกล่าว กรณีจึงถือเป็นการกระทำโดยจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามที่ระเบียบกำหนด อันเป็นการกระทำต่อเนื่อง และเป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดหลายข้อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งกฎหมายกำหนดโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ การที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีคำวินิจฉัยลงโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓ อันเป็นขั้นสูงสุดของการกระทำความผิดดังกล่าว ซึ่งมีโทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๕ เดือน ถึง ๘ เดือน และได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินส่งคืนในระยะเวลา ๒ เดือน นับจากวันที่ได้รับเงิน รวมทั้งจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ถูกลงโทษทางวินัย โดยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน และผู้ฟ้องคดีไม่เคยกระทำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังมาก่อน จึงเห็นสมควรลดหย่อนโทษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดดังกล่าวในสถานเบา โดยกำหนดรับโทษปรับเท่ากับเงินเดือน ๕ เดือน อันเป็นโทษสถานเบาในโทษชั้นที่ ๓ กรณีพึงได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง สังกัดส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัด



นครศรีธรรมราช ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าได้รับเงินจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคีรีวรรณแล้วไม่นำเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลข้างกลาง ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ได้ดำเนินการตรวจสอบสืบสวนพยานเอกสารและพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินคืนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคีรีวรรณจำนวน ๑๕๓,๐๖๖ บาท เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ แต่ไม่นำส่งเข้าบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลข้างกลาง โดยได้นำเงินจำนวนดังกล่าวฝากเข้าบัญชีส่วนตัว จำนวน ๑๕๓,๐๐๐ บาท และเก็บไว้ที่ผู้ฟ้องคดีอีกจำนวน ๑๐,๐๖๖ บาท พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเข้าข่ายความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ฯ จึงมีหนังสือเสนอเรื่องให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินวินิจฉัยเพื่อกำหนดโทษปรับทางปกครอง ต่อมา คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังได้ดำเนินการสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วมีมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง เห็นควรกำหนดโทษปรับเท่ากับเงินเดือน ๕ เดือน ของเงินเดือนที่ได้รับขณะกระทำความผิด และได้รายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) วินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าส่วนการคลังรับเงินจากประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคีรีวรรณไว้ด้วยตนเอง จึงมีหน้าที่ต้องออกไปเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงิน การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ออกไปเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่สอง ผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่นำเงินส่ง ไม่นำเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบส่งหรือฝากคลังหรือหน่วยรับตรวจภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่สอง และผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดทำบัญชีหรือเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่สาม การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดหลายข้อ จึงต้องใช้ระเบียบข้อที่มีโทษปรับทางปกครองชั้นสูงสุด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับโทษปรับทางปกครองสูงสุดเป็นโทษปรับทางปกครองชั้นที่สาม ปรับเท่ากับเงินเดือน ๕ เดือน ถึง ๘ เดือน แต่เมื่อพิจารณาพฤติการณ์แห่งกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินส่งคืนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลข้างกลางแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ นับเป็นระยะเวลา ๒ เดือน ภายหลังจากวันที่ได้รับเงิน โดยที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ได้ตรวจพบการกระทำความผิดและผู้ฟ้องคดีได้ถูกดำเนินการทางวินัยโดยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ประกอบกับคู่กรณีไม่เคยกระทำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังมาก่อน ผู้ถูกฟ้องคดี



จึงได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ที่ วค ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ให้รับโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน ๕ เดือน เป็นเงินจำนวน ๗๗,๐๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าว โดยโต้แย้งว่าเหตุที่รับเงินจากประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคีรีวรณาไว้แล้วไม่ออกไปเสร็จรับเงิน ไม่จัดทำบัญชีตามที่ระเบียบกำหนดและไม่ได้นำเงินเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจำนวน ๑๕๓,๐๖๖ บาท เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางสั่งการด้วยวาจาให้ยังไม่ต้องออกไปเสร็จ รอให้ได้เงินครบจำนวน ๑๖๓,๘๘๖ บาท แล้วจึงออกไปเสร็จคราวเดียว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ วค ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่กำหนดโทษปรับทางปกครองแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗๗,๐๕๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคีรีวรณาได้นำเงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางโดยไม่ชอบด้วยวิธีการงบประมาณมาคืนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง แต่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง ตำบลช้างกลาง อำเภอลำปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำเงินบางส่วนเข้าบัญชีของผู้ฟ้องคดี และเก็บเงินสดส่วนที่เหลือไว้กับผู้ฟ้องคดีเอง โดยอ้างว่านายกององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางให้การออกไปเสร็จในคราวเดียว เพราะประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคีรีวรณายังนำเงินมาคืนไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับไป จนกระทั่งได้มีการนำเงินส่วนที่เหลือมาคืนจนครบ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วนำเข้าฝากบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง กรณีเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่รับชำระเงินมีหน้าที่ต้องออกไปเสร็จหรือสั่งการให้มีการออกไปเสร็จรับเงิน รวมทั้งมีหน้าที่นำส่งเงินภายในเวลาตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ กำหนด แต่มิได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานด้านการเงินมานานถึง ๑๑ ปี ย่อมต้องทราบว่าการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรในการรับเงิน การลงระบบบัญชี และการฝากเงิน อีกทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานอันพิสดารได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งหรือคัดค้านคำสั่งของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง นอกจากนี้ การนำเงินมาคืนของผู้ฟ้องคดียังเป็นการคืนภายหลังจากการทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวจึงเป็นการกระทำโดยจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามที่



ระเบียบกำหนด ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณารายงานการตรวจสอบสืบสวน และรายงานการพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ และการคลังทั้งหมดแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับชำระเงิน ได้รับเงินแล้วไม่ออกไปเสร็จรับเงินแก่ผู้ชำระเงิน เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่นำเงินส่ง ไม่นำเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ ส่งคลังหรือหน่วยรับตรวจภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามความในข้อ ๑๙ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามความในข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ โดยไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณายกเว้นโทษแก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามความในข้อ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาความผิดแก่ผู้ฟ้องคดีจึงชอบแล้ว

เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ได้รับเงินแล้วไม่ออกไปเสร็จรับเงิน ไม่นำส่งเงินให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน และไม่บันทึกเงินที่ได้รับ เป็นการกระทำต่อเนื่อง และเป็นการกระทำความผิดเดียว เป็นความผิดหลายข้อ คือ ข้อที่ ๑ เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับชำระเงิน ได้รับชำระเงินแล้วไม่ออกไปเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงิน เป็นเหตุให้รัฐเกิดความเสียหาย ข้อที่ ๒ เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่นำเงินส่ง ไม่นำเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบส่งหรือฝากคลัง หรือหน่วยรับตรวจภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจกำหนด เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ โดยข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒ มีโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๒ โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๒ เดือน ถึง ๔ เดือน และข้อที่ ๓ เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดทำบัญชีหรือเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ มีโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓ โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๕ เดือน ถึง ๘ เดือน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงกำหนดโทษที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับเป็นโทษในชั้นที่ ๓ คือ ปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๕ เดือน ถึง ๘ เดือน ตามข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งกรณีที่มีการส่งคืนเงินภายใน ๒ เดือน นับจากวันที่ได้รับเงิน จากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ถูกลงโทษทางวินัยโดยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน และผู้ฟ้องคดีไม่เคยกระทำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังมาก่อน เห็นสมควรลดหย่อนโทษให้แก่ผู้ฟ้องคดีในสถานเบา จึงได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีรับโทษปรับเท่ากับเงินเดือน ๕ เดือน อันเป็นโทษสถานเบาในโทษชั้นที่ ๓ กรณีเห็นได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจ

ในการกำหนดโทษแก่ผู้ฟ้องคดีโดยชอบด้วยข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๓ ของระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฉบับเดียวกันแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อิง.๑/๒๕๖๓)



ภาคผนวก

ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๓	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
พ.๒๑/๒๕๖๓	๑๐๗๕
ป.๑๕๓/๒๕๖๓	๓๒๙
ป.๒๘๒/๒๕๖๓	๑๐๕๒
ป.๔๑๖/๒๕๖๓	๘๗๑
ป.๔๑๗-๔๑๘/๒๕๖๓	๘๙๕
ป.๔๑๙/๒๕๖๓	๑๕๖
ป.๔๓๖/๒๕๖๓	๘๗๖
ป.๔๖๙/๒๕๖๓	๙๘๗
ป.๔๗๔/๒๕๖๓	๘๑๘
ป.๔๙๓/๒๕๖๓	๑๐๕๖
ป.๔๙๔/๒๕๖๓	๘๘๐
ป.๔๙๙/๒๕๖๓	๖๖๘
ป.๕๐๐/๒๕๖๓	๑๑๑๕
ป.๕๑๕/๒๕๖๓	๑๑๐๐
ป.๕๖๓/๒๕๖๓	๑๐๑๐
ป.๕๗๑/๒๕๖๓	๘๖๒
ป.๕๗๔/๒๕๖๓	๑๑๐๓
ป.๕๗๙/๒๕๖๓	๘๔๐
ป.๕๘๖/๒๕๖๓	๙๑๓
ป.๕๙๕/๒๕๖๓	๖๗๐
ป.๖๑๖/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๘๒๖
ป.๖๙๑/๒๕๖๓	๗๖๐
ป.๗๒๓/๒๕๖๓	๘๒๙
ป.๗๓๘/๒๕๖๓	๕๐๓
ป.๗๔๐/๒๕๖๓	๖๒๙
ป.๗๕๖/๒๕๖๓	๗๑๙



พ.ศ. ๒๕๖๓	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๗๘๕/๒๕๖๓	๗๒๕
อ.๗๘๕/๒๕๖๓	๑๐๐๑
อ.๘๑๗/๒๕๖๓	๕๙๐
อ.๘๖๖/๒๕๖๓	๓๑๒, ๙๙๓
อ.๘๗๙/๒๕๖๓	๕๑๘
อ.๘๘๒/๒๕๖๓	๗๓๙
อ.๘๘๔/๒๕๖๓	๖๓๑
อ.๙๐๗/๒๕๖๓	๕๐๙
อ.๙๓๘/๒๕๖๓	๕๗๕
อ.๙๔๑/๒๕๖๓	๙๔๒
อ.๙๔๗/๒๕๖๓	๙๕๘
อ.๙๗๑/๒๕๖๓	๙๑๕
อ.๙๙๑/๒๕๖๓	๖๐๒
อ.๙๙๓/๒๕๖๓	๙๒๘
อ.๙๙๖/๒๕๖๓	๕๑๘
อ.๑๐๐๒/๒๕๖๓	๖๓๓
อ.๑๐๒๘/๒๕๖๓	๖๖๓
อ.๑๐๕๕/๒๕๖๓	๒๐๒
อ.๑๐๕๗/๒๕๖๓	๖๔๓
อ.๑๐๗๕/๒๕๖๓	๖๒๗
อ.๑๐๗๙/๒๕๖๓	๘๘๓
อ.๑๐๙๗/๒๕๖๓	๙๔๖
อ.๑๐๙๙/๒๕๖๓	๘๕๙
อ.๑๑๒๗/๒๕๖๓	๘๓๓
อ.๑๑๒๙/๒๕๖๓	๙๘๒
อ.๑๑๕๐/๒๕๖๓	๑๒๙
อ.๑๑๕๒/๒๕๖๓	๑๐๐๕
อ.๑๑๖๑/๒๕๖๓	๖๔๗



พ.ศ. ๒๕๖๓	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ป.๑๑๖๙/๒๕๖๓	๖๖๐
ป.๑๑๗๑/๒๕๖๓	๖๗๓
ป.๑๑๙๒/๒๕๖๓	๗๙
ป.๑๑๙๔/๒๕๖๓	๕๑๘
ป.๑๒๒๕/๒๕๖๓	๗๖๘, ๗๘๐
ป.๑๒๖๐/๒๕๖๓	๗๒๘
ป.๑๒๖๙/๒๕๖๓	๖๙๔
ป.๑๒๗๒/๒๕๖๓	๗๑๒
ป.๑๒๗๔/๒๕๖๓	๖๒๑
ป.๑๒๘๐/๒๕๖๓	๖๕๖
ป.๑๒๘๓/๒๕๖๓	๖๙๗
ป.๑๒๘๗/๒๕๖๓	๕๑๘
ป.๑๒๘๘/๒๕๖๓	๕๒๑
ป.๑๒๙๖/๒๕๖๓	๗๓๓
ป.๑๓๐๐/๒๕๖๓	๘๔๒
ป.๑๓๐๑/๒๕๖๓	๘๖๙
ป.๑๓๓๑/๒๕๖๓	๕๒๓
ป.๑๓๔๐/๒๕๖๓	๑๐๒๓
ป.๑๓๗๐/๒๕๖๓	๔๓๖
ป.๑๓๗๔/๒๕๖๓	๔๓๖
ป.๑๓๗๖/๒๕๖๓	๙๗๒
ป.๑๓๙๘/๒๕๖๓	๕๑๘
ป.๙.๑๕/๒๕๖๓	๖๐๗
ป.๙.๑๖/๒๕๖๓	๔๓๘
ป.๙.๗๗/๒๕๖๓	๔๖
ป.๙.๙๕/๒๕๖๓	๑๐๕๐
ป.๙.๑๒๑/๒๕๖๓	๑๐๗๗
ป.๙.๑๒๕/๒๕๖๓	๑๐๘๘

พ.ศ. ๒๕๖๓	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อป.๒๕๒/๒๕๖๓	๑๐๖๐
อป.๒๕๓/๒๕๖๓	๑๑๐๙
อิง.๑/๒๕๖๓	๑๑๓๔
อฟ.๒๕๔/๒๕๖๓	๗๐๐
อฟ.๒๕๕/๒๕๖๓	๗๐๖
อฟ.๒๕๖/๒๕๖๓	๗๖๒
อฟ.๓๐๒/๒๕๖๓	๗๐๙
อฟ.๔๔๗/๒๕๖๓	๗๖๒
อวิ.๒๓/๒๕๖๓	๑๑๒๔
อวิ.๓๑/๒๕๖๓	๙๙, ๙๖๑
อวิ.๓๕/๒๕๖๓	๙๐๐
อวิ.๓๘/๒๕๖๓	๕๐๕
อวิ.๕๕/๒๕๖๓	๔๔๐
อวิ.๖๐/๒๕๖๓	๑๐๓๗
อวิ.๖๖/๒๕๖๓	๔๗๑, ๕๓๖
อวิ.๗๐/๒๕๖๓	๙๙๗
อวิ.๗๕/๒๕๖๓	๑๐๒๐



ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๔	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ฟง.๒/๒๕๖๔	๑๖๑, ๑๑๒๙
อ.๖/๒๕๖๔	๗๗๑, ๗๘๐
อ.๑๐/๒๕๖๔	๗๘๐
อ.๑๕/๒๕๖๔	๘๔๙
อ.๑๗/๒๕๖๔	๕๑๔
อ.๒๔/๒๕๖๔ (ประชุมใหญ่)	๘๙๐
อ.๒๘/๒๕๖๔	๖๘๐
อ.๒๙/๒๕๖๔	๙๗๘
อ.๓๐/๒๕๖๔	๕๙๕
อ.๓๕/๒๕๖๔	๘๖๔
อ.๔๐/๒๕๖๔	๑๐๖๔
อ.๔๑/๒๕๖๔	๔๓๕
อ.๔๘/๒๕๖๔	๕๙๘
อ.๖๐/๒๕๖๔	๖๕๒
อ.๖๘/๒๕๖๔	๕๒๕
อ.๗๙/๒๕๖๔	๖๓๖
อ.๘๑/๒๕๖๔	๕๑๖
อ.๘๓/๒๕๖๔	๑๐๓๐
อ.๑๒๙/๒๕๖๔	๑๐๓๙
อ.๑๓๑/๒๕๖๔	๔๔๐
อ.๑๕๓/๒๕๖๔	๗๙๗
อ.๑๖๔/๒๕๖๔	๕๗๙
อ.๑๗๓/๒๕๖๔	๗๒๓, ๗๓๗
อ.๑๗๗/๒๕๖๔	๕๑๘, ๕๒๒
อ.๑๗๙/๒๕๖๔	๙๒๔
อ.๒๑๐/๒๕๖๔	๔๑๔



พ.ศ. ๒๕๖๔	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๒๔๕/๒๕๖๔ (ประชุมใหญ่)	๓๓๒, ๗๔๓
อ.๓๐๔/๒๕๖๔	๗๔๙
อ.๓๐๖/๒๕๖๔	๑๐๘๕
อ.๓๐๗/๒๕๖๔	๖๑๓
อ.๓๑๑/๒๕๖๔	๗๔๙
อ.๓๑๖/๒๕๖๔	๓๕๑, ๘๖๗
อ.๓๒๓/๒๕๖๔	๗๕๔
อ.๓๒๙/๒๕๖๔	๗๐๓
อ.๓๓๒/๒๕๖๔	๗๘๓
อ.๓๔๗/๒๕๖๔	๘๓๕
อ.๓๕๖/๒๕๖๔	๕๑๒
อ.๓๕๘/๒๕๖๔	๔๘๙
อ.๓๖๐/๒๕๖๔	๕๒๗
อ.๓๗๐/๒๕๖๔	๗๗๕
อ.๓๗๙/๒๕๖๔	๑๐๑๗
อ.๔๐๒/๒๕๖๔	๘๕๔
อ.๔๑๒/๒๕๖๔	๕๐๐
อ.๔๓๓/๒๕๖๔	๑๑๒๑
อ.๔๓๕/๒๕๖๔	๗๙๓
อ.๔๕๓/๒๕๖๔	๘๐๑
อ.๔๕๕/๒๕๖๔	๘๐๕
อ.๔๕๗/๒๕๖๔	๘๐๘
อ.๔๖๗/๒๕๖๔	๗๔๙
อ.๔๙๑/๒๕๖๔	๑๔๙
อ.๔๙๕/๒๕๖๔	๖๔๐
อ.๕๐๓/๒๕๖๔	๘๑๙
อ.๕๒๕/๒๕๖๔	๑๑๑๗
อ.๕๓๑/๒๕๖๔	๘๕๕



พ.ศ. ๒๕๖๔	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๕๔๒/๒๕๖๔	๙๑๑
อ.๕๕๐/๒๕๖๔	๕๙๓
อ.๕๕๓-๕๕๔/๒๕๖๔	๙๒๒
อ.๕๕๙/๒๕๖๔	๗๑๔
อ.๕๗๖/๒๕๖๔	๖๒๔
อ.๕๗๗/๒๕๖๔	๕๙๓
อ.๙.๒/๒๕๖๔	๔๙๔
อ.๒.๓/๒๕๖๔	๑๑๐๖
อ.๒.๑๕/๒๕๖๔	๑๐๖๗
อ.๒.๓๐/๒๕๖๔	๑๐๙๑
อ.๒.๓๘/๒๕๖๔	๔๖๗, ๑๐๔๕
อ.๒.๕๗/๒๕๖๔	๑๐๙๑
อ.๒.๗๒/๒๕๖๔	๑๐๖๙
อ.๒.๗๓/๒๕๖๔	๑๑๑๒
อ.๒.๗๙/๒๕๖๔	๙๙๕
อ.๒.๘๕/๒๕๖๔	๔๙, ๑๔๗
อ.๒.๑๐๓/๒๕๖๔	๙๔๙
อ.๒.๒๔๕/๒๕๖๔	๑๐๙๗
อ.๒.๕/๒๕๖๔	๗๗๗
อ.๒.๔๔/๒๕๖๔	๗๙๐
อ.๒.๔๘/๒๕๖๔	๙๑๓
อ.๒.๗๒/๒๕๖๔	๗๙๗
อ.๒.๑๐๙/๒๕๖๔	๗๕๗
อ.๒.๑๖๙/๒๕๖๔	๕๙๓
อ.๒.๑๙๙/๒๕๖๔	๕๙๓
อ.๒.๒๒๒/๒๕๖๔	๕๙๓
อ.๒.๒๗๐/๒๕๖๔	๔๙๐, ๕๙๙
อ.๒.๙/๒๕๖๔	๙๐๓



พ.ศ. ๒๕๖๔	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.ร.๑๘/๒๕๖๔	๙๙๖
อ.ร.๒๑/๒๕๖๔	๕๕, ๑๔๕, ๕๕๔
อ.ร.๒๙/๒๕๖๔	๙๐๕
อ.ร.๓๙/๒๕๖๔	๙๖๖
อ.ร.๔๐/๒๕๖๔	๖๘๗
อ.ร.๔๓/๒๕๖๔	๙๓๑
อ.ร.๔๖/๒๕๖๔	๖๘๓
อ.ร.๔๗/๒๕๖๔	๙๓๗
อ.ร.๕๐/๒๕๖๔	๑๐๓๔
อ.ร.๕๒/๒๕๖๔	๑๐๒๖
อ.ร.๕๓/๒๕๖๔	๑๐๑๓
อ.ร.๖๘/๒๕๖๔	๙๐๙
อ.ร.๗๕/๒๕๖๔	๔๖๒, ๕๖๐
อ.ร.๘๒/๒๕๖๔	๕๖๖
อ.ร.๘๙/๒๕๖๔	๔๗๗, ๕๕๒

